

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5096688-27.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO *EX LEGE*. LEI Nº 10.887/2004. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA EM PARTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA** ao presente writ, na forma da fundamentação supra e ante a presença do direito líquido e certo da impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se à autoridade coatora. Transitado em julgado dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5096688-27.2024.4.02.5101**510015024538 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5096688-27.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU**RELATÓRIO**

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Federal adjunto à 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu (da ação originária nº 5001187-62.2019.4.02.5120).

Sustenta o impetrante o cabimento e a existência de direito líquido e certo para efetivar a dedução dos valores requisitados na Requisição de Pequeno Valor - RPV, relativos a contribuição previdenciária, nos termos do art. 16-A da Lei nº 10.887/2004 por se tratar de obrigação *ex lege* e deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização do título executivo. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e determinar o cancelamento do requisitório expedido, com nova expedição com a retenção do valor devido a título de PSS. No mérito, requer, a confirmação da liminar para que seja deduzida a contribuição previdenciária, conforme art. 16-A da Lei nº 10.887/2004.

Decisão deferiu, em parte, o pedido de concessão liminar para para obstar, por ora, o levantamento dos valores relativos a RPV (evento 10, DESPADEC1).

MPF se manifestou pela ausência de interesse público que requeira sua intervenção (evento 14-PARECER1).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (evento 16, OFIC1).

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança será concedido *“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”*

Em âmbito infra-constitucional, o mandado de segurança existe para proteger “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça” (art. 1º, Lei 12.016).

No microsistema dos Juizados Especiais Federais é cabível mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, contra atos judiciais proferidos em fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado, consoante dicção do Enunciado 73 das TRRJ.

Ainda segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo “(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Verifica-se da análise dos autos da ação originária nº 5001187-62.2019.4.02.5120 que o Juízo de Origem decidiu no (evento 137, DESPADEC1):

"Evento 135, ANEXO2: indefiro, considerando que a parte requerida não questionou no prazo estabelecido, portanto está preclusa a manifestação.

Importante salientar que junto ao evento 97, EMBDECL1 foram opostos Embargos de Declaração, recurso mediante o qual poderia ter sido suscitada a questão, o que não ocorreu. No evento 114, REQPAGAM1 foi deferida a vista da minuta de precatório e não houve oposição, pelo que eventual discussão sobre PSS e respectiva cobrança devem ser efetuadas em instância processual ou administrativa diversa do presente processo.

Diante do exposto, voltem-me os autos para a transmissão da RPV -Requisição de Pequeno Valor.

Intime-se."

Ressalte-se que os valores relativos a título de contribuição previdenciária - PSS são obrigação *ex lege*, nos termos do art. 16-A da Lei nº 10.887/2004 e se devem ser deduzidos no momento da requisição de pequeno valor - RPV (evento 129, RPV1). Por conseguinte, entendo que não há preclusão no pedido da parte impetrante para a retenção dos valores a título de PSS.

Nesse sentido, jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PSS. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO EX LEGE. LEI N.º 10.887/2004. ART. 40 DA CF. APOSENTADORIA E PENSÃO. PERÍODO POSTERIOR À EC N.º 41/2003. INCIDÊNCIA. I. A exigibilidade da contribuição destinada ao custeio do Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS) tem por fundamento o artigo 40 da Constituição Federal e está disciplinada em âmbito federal pela Lei n.º 10.887/2004. II. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.196.777/RS - tido como representativo de controvérsia na sistemática do art. 543-C do CPC -, firmou o entendimento no sentido de que a retenção da contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial constitui obrigação *ex lege* (art. 16-A da Lei nº 10.887/2004), que deve ser cumprida, independentemente de previsão no título executivo. III. Em relação ao pagamento de proventos de aposentadoria e pensão, há que se distinguir duas situações, para esse fim: (a) se o crédito refere-se a período anterior ao advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e respectiva regulamentação, não há incidência do tributo, no momento do efetivo pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, uma vez que os servidores públicos inativos e pensionistas eram isentos de seu recolhimento, e (b) se o crédito diz respeito a período posterior, a contribuição previdenciária - cujo fato gerador é o recebimento dos proventos - incide sobre o montante pago, na forma da lei vigente nas competências em que cada parcela era devida. Em outros termos, aplica-se a legislação tributária contemporânea à época em que os valores deveriam ter sido recebidos pelo inativo ou pensionista. IV. Tendo sido reconhecido o direito à percepção de diferenças de proventos relativas a período posterior à edição da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e respectiva regulamentação, é devida a incidência da contribuição previdenciária.

(TRF-4 - AG: 50291522420214040000 5029152-24.2021.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de julgamento: 10/11/2021, QUARTA TURMA)

No entanto, a contribuição previdenciária deve incidir sobre o valor principal e não sobre os juros de mora, devido a sua natureza indenizatória, conforme jurisprudência abaixo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. VALOR DO PSS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que: a) indeferiu a preliminar de prescrição da pretensão executória; b) indeferiu a preliminar de

dedução da verba relativa ao PSS do principal, para só então incidir os juros moratórios; c) determinou que os juros fossem aplicados sobre o principal sem o desconto do PSS, ou seja, sem haver destaque entre principal e os valores pertinentes ao PSS, em face desse procedimento representar pagamento antecipado do PSS e diminuir as parcelas dos juros moratórios que tem natureza indenizatória, considerando também que o fato gerador do PSS seria o momento do pagamento dos valores exequendos; d) indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita; e) determinou que a Contadoria do juízo obedecesse aos parâmetros fixados pelo TRF da 5ª Região na decisão proferida no processo de conhecimento, em respeito à segurança jurídica e em reverência à coisa julgada. 2. Em suas razões recursais, argumentou a agravante que: 1) teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, não tendo o protesto judicial como causa a própria inércia ou omissão do requerente da medida; 2) a questão da prescrição teria sido afetada como Tema repetitivo n.º 1.033 pelo STJ, requerendo a suspensão do feito até o julgamento do Tema; 3) o prazo prescricional deveria ser contado a partir do ajuizamento da execução individual; 4) o título judicial transitado em julgado em 22/08/2014 determinou a aplicação da TR, mas a exequente realizou seus cálculos com índice diverso, postulando, de forma transversa, a desconstituição da coisa julgada; 5) a posterior declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo em ação de controle concentrado não produziria automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tivessem adotado entendimento diverso, sendo indispensável ou (1) a interposição de recurso próprio a obstar o trânsito em julgado, ou, então, (2) se for o caso, a propositura de ação rescisória dentro do prazo decadencial; 6) o PSS deveria ser deduzido previamente do montante devido, antes da aplicação do juros de mora; 7) as parcelas devidas à União a título de contribuição ao PSS não podem compor a base de cálculo dos juros de mora, porque, neste caso, a entidade estaria a pagar ao servidor juros de mora sobre verba destinada a ela própria; 8) requereu a concessão de efeito suspensivo, diante do alegado caráter alimentar da verba, sendo irrepetíveis os eventuais valores pagos aos particulares em eventual execução. 3. No caso, especificamente no que se refere ao caso ora sob exame, vislumbra-se, em parte, plausibilidade na tese apresentada pela agravante. 4. Acerca do tema, a 2ª e a 4ª Turma deste Egrégio Tribunal consolidaram o entendimento no sentido de que os juros de mora não incidem sobre valores devidos a título de contribuição para o PSS, pois jamais se incorporariam ao patrimônio do servidor, sob pena de autorizar o enriquecimento sem causa dos contribuintes da referida exação. Neste sentido: PJE 0800380-47.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julgado em 24/09/2019; AGTR nº 0802557-18.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Canuto, j. 03/07/2018. 5. Por seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, pois, mantida a decisão agravada nesse ponto, poderá haver prejuízos aos cofres públicos, com pagamento a maior. 6. No que tange à aplicação da TR como índice de correção monetária, não há interesse recursal da agravante, tendo em vista que a decisão agravada fez referência expressa aos termos do julgado exequendo. 7. No que se refere à prescrição, no julgamento dos EDREsp 1.336.026/PE foram modulados os efeitos do acórdão paradigma, no sentido de que, para as decisões transitadas em julgado até 17/03/2016 (nos presentes autos, o trânsito em julgado ocorreu em 22/08/2014), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão executória no caso em comento. 8. Ademais, conforme salientado na decisão agravada, antes do decurso do prazo de 5 anos, o Sindicato ajuizou ação cautelar de protesto, o que interrompeu a prescrição, reiniciando-se a contagem pela metade. Ante o efeito interruptivo do protesto, o Sindicato dispunha de mais 2 anos e 6 meses, contados a partir do ajuizamento da cautelar (05/07/2019), conforme o disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973 (atual art. 240, § 1º, do CPC/2015), de modo que o termo final do prazo prescricional ficou postergado para 05/01/2022, não havendo que se falar em prescrição. Precedente: TRF5, 2ª Turma, PJE 0800279-05.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da Assinatura: 21/07/2022. 9. Agravo parcialmente provido para determinar o cálculo dos juros de mora sem dedução do PSS.

(TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811395-08.2022.4.05.0000, Relator: MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 07/02/2023, 7ª TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PSS. JUROS DE MORA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES INATIVOS. 1. A retenção de valores devidos a título de contribuição ao Plano de Seguridade Social - PSS decorre de imposição legal, sendo devida a dedução em tela no momento do recebimento dos valores por meio de precatório/RPV. É o que se extrai do texto do art. 16-A da Lei nº 10.887/04, com a redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. 2. Com relação à contribuição de inativos para a previdência do regime próprio dos servidores públicos, instituída pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, só passou a ser exigível a partir de 19.03.2004, por força da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal. Desta forma, não deve incidir contribuição previdenciária de servidores inativos sobre créditos originados anteriormente a esse período. 3. **Os juros moratórios, pela natureza indenizatória de que se revestem, devem ser excluídos da base de incidência da contribuição previdenciária.** 4. Embargos de declaração providos.

(TRF-4 - AG: 45227220104040000 PR 0004522-72.2010.404.0000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 06/07/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 28/07/2010)

Portanto, entendo que restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, que justifique a concessão em parte da segurança almejada, para determinar a dedução dos valores relativos a título de contribuição previdenciária - PSS no momento da requisição de pequeno valor - RPV sobre o valor principal (R\$ 76.606,83), excluídos os juros de mora (R\$ 12.096,21) evento 129, RPV1).

Nesse sentido, precedente da 6ª Turma Recursal (processo nº 5036229-59.2024.4.02.5101, desta relatoria, julgamento em 24/07/2024.

Ante o exposto, **VOTO no sentido de CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA ao presente writ**, na forma da fundamentação supra e ante a presença do direito líquido e certo da impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se à autoridade coatora. Transitado em julgado dê-se baixa e arquivem-se.